

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.  
N° 320 del 28/07/2022

## COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 159 del 28/07/2022

**OGGETTO:** *“Riqualificazione, manutenzione e ripristino funzionale dei percorsi del Giardino Botanico, sito in via Alessi a Squillace (CZ)”*.  
Affidamento incarico per direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.-  
Approvazione Schema di Convenzione.

CUP: C88E22000070005 CIG: Z9A3752F3F CAP. 1103 COD. 0902202

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

#### Premesso che:

-il GAL Serre Calabresi, nell'ambito del PAL “SPES strategie per (re)stare”, in coerenza con quanto contenuto nel Piano di Sviluppo Rurale della Calabria 2014/2020, Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale Leader, ha pubblicato il bando pubblico a valere sull'Intervento 19.02.01 Attuazione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale partecipativo Leader;

-con deliberazione di Giunta Comunale n° 77 del 16/07/2022, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di *“Riqualificazione, manutenzione e ripristino funzionale dei percorsi del Giardino Botanico, sito in via Alessi a Squillace (CZ) - Cammini della salute tra colori e odori della biodiversità”*, redatto dall'Ufficio Tecnico comunale, per l'importo complessivo di € 18.916,95 suddiviso in € 15.484,68 per lavori a base d'asta e € 292,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a somme a disposizione dell'Amministrazione per € 3.139,68;

#### Ritenuto che:

-stante la notevole mole di lavoro del settore tecnico e la carenza d'organico del medesimo settore (un solo dipendente con funzioni di Responsabile Unico dei vari procedimenti, lo svolgimento di molteplici attività, variegati e complesse funzioni facenti capo al Settore Edilizia, Manutenzioni e Lavori Pubblici) per la realizzazione dell'opera sopra specificata, nei tempi stabiliti, necessita provvedere, al conferimento di incarico a figura professionale esterna per:

- ✓ direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione;
- ✓ coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

-sulla base degli accertamenti effettuati dal RUP non è possibile affidare la Direzione Lavori, in parola, all'ufficio tecnico della Stazione Appaltante per:

- ✓ carenza in organico di personale tecnico;
- ✓ difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori;
- ✓ difficoltà di svolgere le funzioni di istituto;

**Dato atto**, altresì, che gli importi a base d'asta sono i seguenti:

-€ 1.041,30 per direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di *“Riqualificazione, manutenzione e ripristino funzionale dei percorsi del Giardino Botanico, sito in via Alessi a Squillace (CZ) - Cammini della salute tra colori e odori della biodiversità”*, compresi IVA e Cassa Previdenziale come per legge;

**Considerato** che l'importo stimato della prestazione complessiva dell'incarico, come sopra dettagliata (Direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) ammonta ad € 1.041,30 comprensivi di IVA ed oneri contributivi, è inferiore ai 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento degli incarichi a soggetti esterni con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016;

**Visto** l'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 che prescrive: “2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

**Visto** l'art. 31, comma 8, del D. Lgs. n° 50/2016 che prescrive: “Gli incarichi di Progettazione,

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista”;

**Visto che:**

-per i casi di affidamento di tali attività all'esterno il Comune di Squillace ha costituito un apposito elenco di tecnici per l'affidamento di incarichi professionali, approvato con determinazione n° 100 del 02/03/2020, valutando quelli attualmente inseriti nelle categorie corrispondenti all'oggetto degli incarichi da conferire, in possesso dei requisiti di idoneità professionale e delle necessarie capacità tecniche e professionali, in modo che sia assicurato il rispetto del criterio di rotazione degli inviti rispetto agli affidamenti di prestazione di servizi già attribuiti;

-all'Albo Operatori Tecnici di questo Comune risulta iscritto il professionista Arch. Agazio Zofrea, nato a Catanzaro il 25/02/1969, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Catanzaro con n° 1764 - C.F.: ZFRGZA69B25C352T, con sede legale dello studio tecnico in viale Fuori le Porte n. 23 - 88069 Squillace (CZ), il quale presenta i necessari requisiti per l'espletamento dell'incarico in oggetto;

**Dato atto che:**

-il professionista Arch. Agazio Zofrea, a seguito di negoziazione, previa richiesta preventivo/offerta, si è reso disponibile per la direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la *“Riqualificazione, manutenzione e ripristino funzionale dei percorsi del Giardino Botanico, sito in via Alessi a Squillace (CZ) - Cammini della salute tra colori e odori della biodiversità”*, per l'importo di € 1.015,27 comprensivo di Cassa Professionale ed IVA, pari ad un ribasso percentuale del 2,50% sull'importo stimato;

-l'offerta formulata dall' Arch. Agazio Zofrea, pertanto, corrisponde alle esigenze di questa Stazione Appaltante;

**Precisato** che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa;

**Viste** le Linee Guida n° 1 di attuazione del D.Lgs. n° 50/2016 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria aggiornate al D.Lgs. n° 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n° 138 del 21/02/2018;

**Considerato** che nella fattispecie in esame l'applicazione dell'art. 36 comma 2 lett. a), appare imprescindibile in quanto la procedura negoziata ivi delineata è l'unica in grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie nel rispetto delle tempistiche previste;

**Visto:**

-l'articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, il quale dispone che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

-l'art. 37 comma 1 del D. Lgs n° 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di servizi di importo inferiore a € 40.000 senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D.Lgs. citato;

**Ritenuto** quindi,

-di procedere con l'affidamento dell'incarico per direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione dei lavori di *“Riqualificazione, manutenzione e ripristino funzionale dei percorsi del Giardino Botanico, sito in via Alessi a Squillace (CZ) - Cammini della salute tra colori e odori della biodiversità”*;

-di ritenere congrua l'offerta presentata in relazione alla tipologia del servizio da svolgere;

**Accertata** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

**Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;

### DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, all' Arch. Agazio Zofrea, nato a Catanzaro il 25/02/1969, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Catanzaro con n° 1764 - C.F.: ZFRGZA69B25C352T, con sede legale dello studio tecnico in viale Fuori le Porte n. 23 - 88069 Squillace (CZ), per l'importo di € 1.015,27 comprensivo di Cassa Professionale ed IVA, l'incarico per direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la *"Riqualificazione, manutenzione e ripristino funzionale dei percorsi del Giardino Botanico, sito in via Alessi a Squillace (CZ) - Cammini della salute tra colori e odori della biodiversità"*;
2. di stabilire che i pagamenti della prestazione di cui al presente atto sono subordinati al formale trasferimento dei fondi da parte del GAL Serre Calabresi, in applicazione al Finanziamento concesso;
3. di individuare nel quadro economico di progetto le risorse finanziarie previste per l'espletamento dei predetti servizi, e di fare fronte alla spesa nascente con il presente atto, con i fondi di cui al finanziamento in parola, dell'importo complessivo di € 18.916,95;
4. di approvare lo schema di Convenzione allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento dell'intervento in questione è individuato nella persona dell'arch. Antonio Macaluso;
6. di dare atto che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
7. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale" come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

---

### SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. 1103 – Cod. 0902202 del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio

f.to (Dott. Pasquale Muccari)

---

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data \_\_\_\_\_

L'Impiegato Responsabile

---

Copia conforme all'originale

Squillace, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore Tecnico  
(arch. Antonio Macaluso)

